

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5998/2537

นาง โสธนา คชเสนี (โรจนวิภาต
บริษัท เอ็กซอน คอนซัลแต้นท์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 75 เดิม, มาตรา 70, มาตรา 901

จำเลยที่ 1 มีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนคือ ท. หรือ น. ร่วมกับ
กรรมการอื่นอีกคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ที่ 3
เป็นเพียงกรรมการของจำเลยที่ 1 ดังนั้น การที่จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการของ
จำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คโดยไม่ระบุให้ชัดว่ากระทำการแทนบุคคลอีกคนหนึ่ง
จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 3 ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คในฐานะเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1
จำเลยที่ 3 ย่อมต้องรับผิดชอบตามเช็คตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
901

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชำระเงินลงทุน 260,000
บาท คืนโจทก์ ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ชำระก็ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันชำระเงินตามเช็คแก่
โจทก์ ให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินผลประโยชน์ตามสัญญาแก่โจทก์รวมทั้งสามสัญญาเป็น
เงิน 17,700 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปทุกเดือนจนกว่าจะใช้เงินลงทุนคืนโจทก์

และให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 260,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า ไม่เคยเช็คจำเลยที่ 3 ออกเป็นตัวแทนสัญญาการลงทุน และเช็คไม่มีลายมือชื่อของจำเลยที่ 2 และประทับตราจำเลยที่ 1 จึงไม่มีผลผูกพัน จำเลยที่ 1 การรับเงินหรือการส่งจ่ายเช็คเป็นการกระทำโดยส่วนตัวของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะจำเลยที่ 2 กระทำในนามของจำเลยที่ 1 แม้สัญญาจะมีได้ประทับตราของจำเลยที่ 1 เนื่องจากขณะทำสัญญา จำเลยที่ 1 ยังจดทะเบียนตั้งบริษัทไม่เสร็จจึงไม่อาจประทับตราได้ แต่จำเลยที่ 1 ยอมรับนิติกรรมต่าง ๆ สัญญาการลงทุนจึงผูกพันจำเลยที่ 1 เท่านั้น ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 มิได้จัดทำสัญญาการลงทุนในฐานะส่วนตัว แต่ทำในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คร่วมกับจำเลยที่ 2 ในฐานะตัวแทนจำเลยที่ 1 ตามสัญญาการลงทุนมีปรากฏชัดว่าเป็นการออกเช็คเป็นประกัน และต้องนำเช็คไปแลกเงินสดกับจำเลยที่ 1 การที่โจทก์นำเช็คไปเรียกเก็บเงินเป็นการกระทำนอกเหนือข้อตกลง จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินลงทุนรวม 260,000 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ และให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 5,000 บาทให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ที่ 3

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ชำระเงินจำนวน 260,000 บาท ให้โจทก์ ก็ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันใช้เงินตามเช็คจำนวน 200,000 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกามีคำสั่งว่าจำเลยที่ 2 เพิกเฉยไม่จัดการนำส่งสำเนาฎีกาภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ เป็นการทิ้งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ให้จำหน่ายคดีของจำเลยที่ 2 ออกจากสารบบความของศาลฎีกา และวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 มีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนคือพลตำรวจโทกริช บัณฑิตสวัสดิ์แต่ผู้เดียวหรือนายนาวิ บัณฑิตสวัสดิ์ ร่วมกับการอื่นอีกหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราของจำเลยที่ 1 ส่วนจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเอกสารหมาย จ.1 และ ล.1/1 แต่จำเลยที่ 3 ได้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คเอกสาร จ.5 และ จ.8 โดยไม่ได้เขียนแถมลงระบุให้ชัดว่ากระทำการแทนบุคคลอีกคนหนึ่ง จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 3 ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คในฐานะเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 ดังนั้น จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบตามความในเช็คนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 901 จำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คทั้งสองฉบับแก่โจทก์คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-นิเวศน์ คำผอง-อำนวยการ สุธพพรหม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ